

Nr. 112 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister der Justiz. München, 26. Juni 1936

R 22/311, Bl. 189–196 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen.–Ihr Schreiben vom 30. Mai 1936 – 3413 – IV b4254².

Zu dem mir übersandten Referentenentwurf nehme ich Stellung wie folgt:

In § 1 des Entwurfs³ wird die Genehmigungspflicht für Schenkungen oder Zuwendungen von Todes wegen geregelt. Als Wertgrenze ist der Betrag von RM 5000 vorgesehen.

Das Gesetz will die Anhäufung von Kapitalien in der Hand juristischer Personen verhindern, die nicht am Wirtschaftsleben und Wirtschaftsaufbau produktiv mitwirken⁴. Diese Absicht ist durchaus zu begrüßen. Die jetzige Fassung mit der Wertgrenze von RM 5000 scheint mir jedoch zu wenig zu gewährleisten, daß das Gesetz wirksam in seinen Zielen durchgeführt werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, daß jemand einer juristischen Person in gewissen Zeitabständen mehrere Beträge jeweils in der Höhe bis zu RM 5000 zuwendet, insgesamt erreicht er auf diese Weise geneh-

¹ Lt. Vm. des MR Drescher/RJuM übergeben in der Ressortbesprechung vom 26. 6. 1936 (u. Anm. 2). Abschriften wurden gleichfalls dort den Vertretern des AA, RIM, RFM, RWiM, RAM, RVM, REM und RKiM ausgehändigt.

² Hierin hatte der RJuM den StdF und die in Anm. 1 genannten Ressorts auf den 26. 6. 1936 zu einer kommissar. Besprechung über den GesEntw. ins RJuM eingeladen, unter Beifügung des vorläuf. Referentenentw. einer DVO; R 22/311, Bl. 197–200. – Der Entw. eines „Gesetzes über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch jurist. Personen“ war den Ressorts erstmals am 19. 10. 1935 zugegangen; ebd. Bl. 88–102. Der RJuM verfolgte damit den Zweck, den bislang landesrechtl. geordneten und in der Rechtspraxis ganz unterschiedlich gehandhabten Erwerb von Grund und Boden durch Ausländer und jurist. Personen mittels Kauf, Schenkung oder letztwilliger Verfügung zu vereinheitlichen. Unmittelbaren Anlaß hierzu hatte ihm das Verlangen des RStH in Hessen Sprenger und des hamburg. Senats gegeben, die Zuständigkeit für die staatl. Genehmigung, die mit der Verreichlichung der Justiz eben erst auf die Justizbehörden übergegangen war, wieder zurückzuerhalten. Mit Schreiben vom 4. 11. 1935 (ebd. Bl. 170) hatte indes Bormann für den StdF um Zurückstellung des Entwurfs gebeten, bis Klarheit über die künft. Rechte der Juden in der Wirtschaft erzielt sei: „Es ist zu erwägen, ob die Frage des Erwerbs durch die tote Hand nicht gleichzeitig mit der Frage des Grundstückserwerbs durch die Juden, also im Zusammenhang mit den Judenwirtschaftsgesetzen zu regeln ist.“ Nachdem jedoch Hitler das vom RIM projektierte „Gesetz zur Ordnung der wirtschaftl. Betätigung der Juden“ sistiert hatte (s. ARH II/2, Nr. 228, bes. Anm. 2), bat Bormann den RJuM am 13. 2. 1936 um Wiederaufnahme des Vorhabens (ebd. Bl. 167); vor allem kam es ihm darauf an, möglichst schnell eine Handhabe gegen die testamentar. Übereignung von Grundbesitz an die Kirchen zu erhalten. Der RJuM erneuerte daraufhin mit Schreiben vom 9. 3. 1936 seinen GesEntw. vom Okt. 1935 und erbat die Stellungnahme der Ressorts; ebd. Bl. 177 ff.; R 5101/23548, unfol. Zum Gesamtvorhaben vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30681.

³ GesEntw. § 1 lautete: „Schenkungen oder Zuwendungen von Todes wegen im Werte von mehr als 5000 RM an juristische Personen bedürfen dem vollen Betrage nach der staatlichen Genehmigung. Für die Berechnung des Wertes wiederkehrender Leistungen gilt § 9 der Zivilprozeßordnung.“

ZPO § 9 bestimmte: „Der Wert des Rechts auf wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen wird nach dem Wert des einjährigen Bezugs berechnet, und zwar auf den zwölfeinhalbfachen Betrag, wenn der künftige Wegfall des Bezugsrechts gewiß, die Zeit des Wegfalls aber ungewiß ist; auf den fünfundzwanzigfachen Betrag, bei unbeschränkter oder bestimmter Dauer des Bezugsrechts. Bei bestimmter Dauer des Bezugsrechts ist der Gesamtbetrag der künftigen Bezüge maßgebend, wenn er der geringere ist.“

⁴ Hierzu die Begründung zur Erstvorlage vom 19. 10. 1935 (o. Anm. 2): „Wie bisher soll auch künftig durch die Erwerbsbeschränkungen den wirtschaftlichen Gefahren entgegengewirkt werden, die aus der Anhäufung von Vermögen, insbesondere von Grundbesitz, in Händen von juristischen Personen, die nicht ausgesprochene Glieder des Wirtschaftslebens sind, erwachsen können. Soweit ausländische juristische Personen als Erwerber in Betracht kommen, sollen die Erwerbsbeschränkungen weiter eine Überfremdung, insbesondere des Grundbesitzes verhindern, zumal eine solche Gefahr der Überfremdung von seiten juristischer Personen infolge deren regelmäßig größeren Kapitalkraft wohl erheblicher sein dürfte als von seiten ausländischer natürlicher Personen. Das Ziel soll erreicht werden dadurch, daß der Erwerb von einer staatlichen Genehmigung abhängig gemacht wird; das staatliche Genehmigungsverfahren gibt die Möglichkeit, im einzelnen Fall zu prüfen, ob der Erwerb durch die juristische Person vom Standpunkt des Allgemeininteresses unbedenklich ist oder nicht.“

migungslos einen sehr hohen Zuwendungsbetrag. Es gibt wohl allgemeine Rechtsgrundsätze, die es gestatten, bei Anhäufung von Teilzuwendungen eine Umgehung der Genehmigungspflicht anzunehmen. Der Nachweis der Umgehungsabsicht wird oft schwierig sein. Dieser Beweis der Umgehungsabsicht ist erreicht bei Herabsetzung der Wertgrenze auf etwa RM 1000. Die Umgehungsmöglichkeiten würden dadurch erschwert. Die Anhäufung von Teilzuwendungen jeweils in der Höhe bis zur Wertgrenze ergibt im ganzen einen viel niedrigeren Betrag. Die Zeitdauer, die erforderlich wäre, hält von vornherein von dem Gedanken an eine Umgehung ab. Das Ergebnis wäre, von dem volkswirtschaftlichen Standpunkt des Gesetzes gesehen, günstiger. Dazu würde noch die Einführung einer weiteren Bestimmung beitragen. Diese könnte dahin gehen, daß Zuwendungen an gleiche juristische Personen innerhalb eines Zeitraumes, z. B. innerhalb aller fünf Jahre, zur Wertberechnung zusammengezählt werden, sobald die gesetzliche Wertgrenze durch Zuwendungen von verschiedenen Seiten oder von derselben Seite überschritten ist, während die übersteigenden Beträge der Genehmigungspflicht unterworfen sind.

§ 2 befaßt sich mit dem Grundstückserwerb juristischer Personen mit dem Sitz im Inland⁵. Auch hier sprechen die eigenen Motive des Entwurfs für eine Herabsetzung der Wertgrenze von RM 5000 auf RM 1000. Die wirtschaftliche Betätigung wäre durch diese Bestimmung nicht erschwert. Alle inländischen juristischen Personen, die im Wirtschaftsleben stehen, sind ja von der Einholung einer Genehmigung freigestellt.

Was die Ausnahmen in § 3 des Entwurfs⁶ anbelangt, so bitte ich, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ihrer staatsrechtlichen und staatspolitischen Stellung entsprechend in die Aufzählung einzureihen. Der Zusatz „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ könnte dabei in Wegfall kommen. Die Bezeichnung „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ war nur ein Behelf, der das Wesen der NSDAP nicht zu kennzeichnen vermag⁷.

Mit der NSDAP sind ihre Gliederungen in die Liste der Ausnahmen aufgenommen. Es empfiehlt sich, die gleiche Ausnahmestellung den angeschlossenen Verbänden zuzubilligen, wie sie die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 in

⁵ § 2: „(1) Juristische Personen mit dem Sitz im Inland bedürfen zum Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechtes im Werte von mehr als 5000 RM der staatlichen Genehmigung.

(2) Dies gilt nicht

– 1.

für juristische Personen, auf welche die für Kaufleute geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs ganz oder teilweise Anwendung finden;

– 2.

für bergrechtliche Gewerkschaften;

– 3.

für juristische Personen des öffentlichen Rechts, die nach ihrer Satzung Bank- oder Sparkassengeschäfte betreiben;

– 4.

für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft sowie für das Unternehmen „Reichsautobahnen“;

– 5.

für öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten und für die Träger der Rentenversicherung.“

⁶ GesEntw. § 3: „Der Genehmigung nach §§ 1 und 2 bedürfen nicht:

– 1.

das Reich,

– 2.

die Länder,

– 3.

sonstige öffentliche Gebietskörperschaften,

– 4.

die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Körperschaft des öffentlichen Rechts,

– 5.

Stiftungen, die nach der Stiftungsurkunde ausschließlich den Belangen der Mitglieder einer bestimmten Familie oder mehrerer bestimmter Familien dienen (Familienstiftungen).“

⁷ Zur Abneigung des StdF gegen den durch das Gesetz über die Einheit von Partei und Staat vom 1. 12. 1933 (RGBl. I S. 1016) festgelegten Rechtsstatus der NSDAP als öffentl.-rechtl. Körperschaft vgl. ARH II/2, Nr. 274 Ziff. 1.

§ 3 vorsieht⁸. Die Befreiung der angeschlossenen Verbände von der Genehmigungspflicht entspricht dem öffentlichen Aufgabengebiet, das den Verbänden unter der Aufsicht der NSDAP übertragen ist. Die Gefahr ungesunder Zusammenballung von Bodenwerten in der toten Hand besteht bei den Verbänden nicht. Die NSDAP, deren Kontrolle die Verbände unterstehen, bietet die Gewähr dafür, daß auch die Verbände den Grundstückserwerb in zweckentsprechenden Grenzen halten.

Aus den ähnlichen dort angeführten Gründen stimme ich dem Vorschlag des Herrn Reichs- und Preuß. Ministers für Ernährung und Landwirtschaft (Schreiben vom 27. Mai 1936 – I/16 – 71) zu, wenn er die Ausdehnung der Befreiungen auf den Reichsnährstand, die Landlieferungsverbände und öffentlich-rechtlichen Wasser- und Bodenverbände wünscht⁹.

Dagegen bitte ich, den Rechtserwerb der Familienstiftung für genehmigungspflichtig zu erklären. Ich bin auch in diesem Punkt mit dem Herrn Reichs- und Preuß. Minister für Ernährung und Landwirtschaft einer Meinung¹⁰. Die Bodenpolitik soll dahin gehen, den deutschen Menschen unmittelbar auf seiner Scholle bodenständig zu machen. Die Erbhofgesetzgebung ist der ungetrübte Ausdruck dieser Bestrebungen. Die Zwischenschaltung einer juristischen Person wie der Familienstiftung ist unerwünscht. Sie vermöchte die umfassende und erschöpfende Wirksamkeit der Erbhofgesetzgebung höchstens zu stören. Es liegt keine Veranlassung vor, der Familienstiftung, die einer heute überholten Bodenpolitik angehört, eine besondere Stellung einzuräumen. Sie mag früher für die Bodenbindung ersprießliche Dienste geleistet haben, jetzt ist sie von anderen Erscheinungsformen abgelöst, die ungleich weitergehen und allein dem nationalsozialistischen Weltbild entsprechen.

Die Erfahrungen auch anderer Staaten (Schweiz) auf dem Gebiet der erwerbsbeschränkenden Bodengesetzgebung beweisen, daß hier stark mit Umgehungsversuchen und Stroh-männer-Methoden zu rechnen ist. Ein solcher Zustand wäre mit der autoritären Gesetzgebung nicht vereinbar. Es sind deshalb mit allen zu Gebote stehenden Mitteln schon im Gesetz vorbeugende Maßnahmen zu treffen, um der Verwaltung zur Verhütung einer Umgehung eine wirksame Handhabe zu bieten. Diesem Zweck widmen sich die folgenden Vorschläge:

Wie ich bereits hingewiesen habe, empfiehlt sich die Herabsetzung der Wertgrenze für Schenkungen oder Zuwendungen von Todes wegen sowie für den Grundstückserwerb juristischer Personen im Inland auf RM 1000. Die kleine Wertgrenze führt dazu, daß sie Gesetzesumgehungen erschwert. Für sie sprechen auch soziale Gründe. Gerade durch die Weggabe von geringen Erbschaften oder von Teilen eines Nachlaßvermögens werden oft die Erbschaften kleiner Leute betroffen und Erben benachteiligt, die auch den geringfügigsten Vermögenszuwachs dankbar begrüßen würden. Diese Zuwendungen aus an sich nicht bedeutenden Erbmassen werden erst durch die Verkürzung der Wertgrenze erfaßt. Um Mißbräuche zu verhindern, habe ich ferner die Zusammenrechnung von Teilschenkungen an dieselben juristischen Personen und die Genehmigungsbedürftigkeit der die Wertgrenze übersteigenden Teilschenkungsbeträge vorgeschlagen. Die Teilbeträge können nur dann zusammengerechnet werden, wenn die zur Genehmigung zuständige Stelle von ihnen erfährt. Deshalb wäre für Schenkungen an juristische Personen eine Anzeigepflicht einzuführen. Um die Verwaltung nicht mit Kleinigkeiten zu belasten, wird eine Mindestgrenze von RM 100 für die Schen-

⁸ RGBl. I S. 502. Angeschlossene Verbände der NSDAP waren danach: NSDÄB, BNSDJ, NSLB, NSV, NSKOV, RDB, NS-Bund dt. Techniker, DAF einschl. NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ und „Arbeitsdank“. Zur Unterscheidung der Gliederungen der NSDAP vgl. ARH II/1, Nr. 41 Anm. 9, 10.

⁹ R 22/311, Bl. 181–188. Als Begründung war dort allgem. auf die öffentl. Funktionen der genannten Einrichtungen verwiesen und bemerkt: „Die Gefahren, denen der Entwurf begegnen will, bestehen bei diesen öffentlich-rechtlichen juristischen Personen nicht. Die staatliche Aufsicht, unter der sie stehen, bietet Gewähr dafür, daß sie nicht unnötig Grundbesitz ansammeln.“

¹⁰ Der REM hatte in seiner Stellungnahme (o. Anm. 9) um Streichung von § 3 Ziff. 5 ersucht und dies wie folgt begründet: „Die heutige Bodenpolitik beruht [...] auf dem Grundgedanken der Verbindung von Blut und Boden. In diesem Rahmen kommt den Familienstiftungen ihre frühere Vorzugsstellung nicht mehr zu. Der einzelne Grundbesitzer soll mit seiner Scholle unmittelbar, möglichst durch Begründung eines Erbhofes, verwurzelt werden; daß diese Verbindung durch eine dazwischentretende Stiftung vermittelt werde, liegt nicht im Sinne der heutigen Bodenpolitik.“ Den jurist. Personen komme es vielfach nur auf sichere Vermögensanlage in Land an, was angesichts der knappen verfügbaren Siedlungsfläche nicht geduldet werden könne.

kungs-Anzeigepflicht an juristische Personen festzusetzen sein. Die Anzeigepflicht hat mit der Einholung der Genehmigung nichts zu tun; sie läuft unabhängig neben ihr her.

[...]¹¹

Das Gesetz würde danach zwei Pflichten vorsehen. Das eine ist die Anzeigepflicht, das andere die Pflicht zur Einholung der Genehmigung. Die Nichtigkeit des Geschäfts als einzige Sanktion genügt nicht. Der Zuwender bzw. sein Erbe braucht die Folgen aus der ohne Genehmigung erfolgten Schenkung nicht zu ziehen oder aber bei nachträglicher Einholung der Genehmigung die Folgen aus deren Verweigerung nicht zu ziehen. Dann ist der Zustand, den das Gesetz vermeiden will, tatsächlich eingetreten. Erst recht ist zu befürchten, daß die vorgeschlagene Anzeigepflicht verletzt wird, wenn sie nicht durch Strafbestimmungen unterstützt wird.

Für die Verletzung der Anzeigepflicht kommt eine Ordnungsstrafe auf Geld oder Haft in Betracht, welche die zur Genehmigungserteilung berechnigte Behörde aussprechen kann.

Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Pflicht zur Einholung der Genehmigung wäre zu einem kriminellen Tatbestand zu erheben mit Geld-, Haft-, oder in schweren Fällen mit Gefängnisstrafen als Sanktion. In die künftige Kodifikation eines Ordnungsstrafrechts wäre unter allen Umständen auch die Verletzung der genannten Pflichten einzureihen.

Endlich wäre durch eine besondere Maßnahme zu verhüten, daß ein tatsächlicher, dem Gesetz widersprechender Besitzstand geschaffen wird. Das ist möglich, indem man das Verfügungsrecht über mißbräuchlich veräußerte Gegenstände auf die Genehmigungsbehörde überträgt.

[...]¹²

Weitere Ausführungen darf ich mir für die am Freitag, den 26. Juni 1936, angekündigte Besprechung im Reichsjustizministerium Vorbehalten¹³.

Heil Hitler!
Bormann

¹¹ Anführung des § 10 der *ReichsabgabenO* i. d. F. vom 22. 5. 1931 (RGBl. I S. 161) als eines möglichen Modells zur Strafbewehrung von Umgehungsversuchen.

¹² Enthält zwei redaktionelle Abänderungsvorschläge zum DVO-Entwurf.

¹³ In der Besprechung wurde die vom Vertreter des StfF mündl. erläuterte Forderung nach Herabsetzung der Freigrenze auf 1000 RM durch RKiM und RIM unter Verweis auf die daraus erwachsende Verwaltungsbelastung abgelehnt. Akzeptiert wurde der Wunsch nach Aufnahme der angeschlossenen Verbände der NSDAP in § 3. Bei den Familienstiftungen hielt man eine Genehmigungspflicht allenfalls bei den durch § 2 erfaßten Fällen (Grundstückserwerb) für angebracht, nicht bei sonst. Schenkungen von Todes wegen. Generell warnte der Vertreter des RKiM vor einer Vermehrung der Ausnahmen in § 2, weil dies „die Gefahr mit sich bringen würde, daß die Anwendung des Entwurfs auf die Organisationen der katholischen Kirche mit Rücksicht auf die abgeschlossenen *Konkordate* auf Schwierigkeiten stoßen könnte“. Niederschrift in: R 22/312, Bl. 11–19, 25; R 5101/23548, unfol. (mit separater Aufzeichnung des GerAss. Büchner/RKiM).

Mit Schreiben an den RJuM vom 14. 7. 1936 drängte der StfF auf die baldige Verabschiedung des Gesetzes unter Zugrundelegung der auf 1000 RM reduzierten Wertgrenze; R 22/312, Bl. 36. Dagegen hielt der RIM am 21. 7. weiterhin an der Freigrenze von 5000 RM zwecks Vermeidung überflüssigen Verwaltungsaufwands fest, „äußersten Falls“ könne sie auf 3000 RM herabgesetzt werden; ebd. Bl. 37 f. Am 14. 10. 1936 leitete der RJuM den Ressorts eine revid. Entwurfsvorlage zu, in welcher die Freigrenze für letztwillige Schenkungen oder Verfügungen auf 2000 RM, für Grundstückserwerb auf nur 1000 RM festgesetzt war; ebd. Bl. 90–123; R 5/2855. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 17. 2. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 112 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister der Justiz. München, 26. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d112>